

CARÁTULA.

No. De Contrato

REALIDAD E IMPULSO ECONOMICO
SAS DE CV

Apoderado Legal

Salomón Perfett Sessat

26702

Domicilio

CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II
NI: 301 C. NE: 2723. 72400.

Grupo

Datos Generales del Cliente

KAPPA

Nombre o Denominación Social

Raúl Valencia Palma

26 07 23

Representante Legal (Solo Empresas)

Domicilio

Cjón 24 M 9 L 1 Col San Lorenzo 56340
Chimalhuacán, Méx.

Beneficiarios del Seguro y Porcentajes

Como se menciona en solicitud

Institución Fiduciaria

A Convenir

Seguro de Vida y de Incapacidad para
Trabajar

A Convenir

Vigencia Máxima del Contrato

1 mes contado a partir de la fecha estipulada en
el mismo

Plazo Contratado en Años

1

Numero de Pagos

12

Valor Inicial del Monto de Crédito
Contratado

\$ 10,000.00

Periodicidad de Pagos

Mensual

Factor de Actualización

0 %

Fecha de Vencimiento

Día 15 de cada mes

Fianza

\$ 0 / 0 %

Cuota de Interés

18 %

Pena Convencional en caso de
Terminación Voluntaria

3 aportaciones periódicas a valor histórico
promedio. (Rigurosos 18 meses para la aplicación
de la cláusula)

Pena Convencional en caso de
Rescisión por incumplimiento

3 aportaciones periódicas a valor histórico
promedio.

Interés Moratorio (solo cobrables a los
adjudicatarios)

2.5 veces la Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio ("TIIE") a plazo de 28 días vigente
durante el periodo de mora.

Importe de la Aportación Periódica:

\$ 983.00

El desglose de dicha aportación se anexa el esquema de pagos, ya que conforme pasa el tiempo la aportación a capital aumenta y el interés disminuye.

CONTRATO.

CONTRATO DE SISTEMA DE FINANCIAMIENTO Y OTORGAMIENTO DE CREDITO POR TERCERA PERSONA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, REALIDAD E IMPULSO ECONÓMICO S.A.S DE C.V., QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA LA EMPRESA Y POR LA OTRA, EL CONTRATANTE CUYOS DATOS GENERALES SE SEÑALAN EN LA CARÁTULA DEL PRESENTE CONTRATO, AL TENOR LITERAL DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. La EMPRESA:

(a) REALIDAD E IMPULSO ECONÓMICO S.A.S DE C.V., manifiesta ser una sociedad mercantil debidamente constituida de conformidad con las leyes mexicanas.

(b) Que su representante cuenta con todas las facultades necesarias para la celebración del presente instrumento, mismas que no le han sido revocadas, limitadas o modificadas de manera alguna, y que obliga a su representada en los términos que se mencionan más adelante en el actual documento, facultades otorgadas mediante la escritura pública descrita en la Carátula de este Contrato.

(c) La EMPRESA manifiesta que el Sistema de Pagos y otorgamiento de crédito que promueve la EMPRESA por TERCERA PERSONA, y el modelo del presente Contrato, cuentan con los requisitos establecidos por Código de Comercio y el Reglamento Sistemas de Comercialización y que se apegan a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana vigente.

(d) La EMPRESA manifiesta que el presente contrato no se considera operación de banca y crédito, al estar dentro de las actividades de la empresa ser un intermediario financiero, en arreglo a las leyes mexicanas en específico a la Ley de Instituciones de crédito en su artículo 2.

II. Del CLIENTE:

(a) Manifiesta el CLIENTE su decisión de integrarse al Sistema de Pagos y otorgamiento de crédito que promueve LA EMPRESA, el cual le ha sido explicado a satisfacción, lo ha analizado y entendido en todas sus partes, con el objeto de recibir el servicio de financiamiento y otorgamiento de crédito, por TERCERA PERSONA.

(b) Manifiesta el CLIENTE haber leído y comprendido el contenido y forma del Sistema Pagos, así como las Cláusulas del presente Contrato y que se

le han dado a conocer y acepta las diversas formas de terminación de este Contrato, y declara que conoce el alcance legal del mismo así mismo declara que conoce las penalizaciones, gastos de administración, pagos e intereses por mora y que se encuentra conforme con estas.

(c) Que ha recibido con anterioridad a este acto una amplia y detallada explicación del Sistema de Pagos y otorgamiento de crédito que promueve el Proveedor por INTERPOSITA PERSONA, la forma de administrar, entregar y aplicar los recursos para el otorgamiento de crédito a través de TERCERA PERSONA a REALIDAD E IMPULSO ECONÓMICO S.A.S DE C.V. que describe la mecánica de operación del Sistema Pagos y otorgamiento de crédito, y que habiéndolo leído y comprendido en su totalidad, lo ratifica mediante la firma del presente Contrato.

(d) Que es su decisión integrarse al Sistema de Pagos y otorgamiento de crédito que promueve REALIDAD E IMPULSO ECONÓMICO S.A.S DE C.V. ve y que se compromete a cumplir puntualmente con sus pagos de Cuotas Periódicas Totales y con todo lo estipulado en las Cláusulas de este Contrato.

Declaran las partes que, con base en lo anterior, otorgan el presente Contrato de Adhesión de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.

DEFINICIONES.

Para efectos de este Contrato, según se describen o utilizan con letra mayúscula inicial en la Carátula, así como en las Declaraciones y Cláusulas del presente Contrato, los siguientes términos definidos tendrán el significado que a continuación se les atribuye (aplicable igualmente al singular y al plural de dichos términos):

1. “**Bien Mueble o Inmueble**”: Bien que sirve para otorgar una garantía bastante criterio de la EMPRESA respecto del monto solicitado por el CLIENTE.

2. “**EL CLIENTE**”: Persona física o moral que, como destinatario final, contrata este Sistema de Pagos y otorgamiento de crédito A partir de la contratación, el CLIENTE puede asumir las siguientes calidades o caracteres:

(i) “**Acreditado**”: Calidad que adquiere el Integrante, cuando el mismo o su beneficiario obtiene el derecho de recibir financiamiento y otorgamiento de crédito, conforme a lo dispuesto en el propio Contrato, en relación con la Declaración II, incisos a y c.

3. Del “**Contrato**”: Este documento, establece formatos uniformes, los términos y condiciones aplicables de este Sistema de Pagos y otorgamiento de

CONTRATO.

crédito. Este Contrato, está en apego a la Norma Oficial Mexicana vigente.

4. “Cuota de Fianza”: La cantidad que el CLIENTE paga como aportación inicial acordada al momento de firmar el presente Contrato corresponde del 0% al 40% sobre el monto contratado

5. “ Cuota Periódica Total”: La cantidad de dinero que debe pagar el CLIENTE periódicamente, durante la vigencia del presente Contrato y que resulta de sumar el importe de los siguientes conceptos.

(i) “Aportación Periódica”: El monto de dinero que debe pagar el CLIENTE a cuenta del Financiamiento y otorgamiento de crédito que resulta de la división del monto entre el plazo estipulados en la Carátula del presente Contrato.

(ii) “Cuota de Administración”: El monto de dinero que debe pagar el CLIENTE al LA EMPRESA por los diversos actos que debe realizar, para la organización, administración y consecución de los fines del Sistema de Pagos y otorgamiento de crédito que contrata, en términos de la DECLARACIÓN II, incisos a y c, Dicha cantidad resulta de aplicar el porcentaje correspondiente estipulado en la Carátula del presente Contrato. Dicho porcentaje, más el IVA correspondiente se aplicará sobre el Valor Presente instrumento para todas las Aportaciones Periódicas Totales, adelantadas o vencidas.

(iii) “Costo del Seguro de Vida e Incapacidad Permanente Total”: El monto de dinero que debe pagar el CLIENTE para cubrir la prima del Seguro de Vida e Incapacidad Permanente Total que contrató LA EMPRESA a nombre, es por cuenta del CLIENTE. Dicho monto resulta de aplicar el porcentaje correspondiente estipulado en la Carátula del presente Contrato.

6. “Estudio Actuarial”: El documento elaborado por un profesional en la materia, en el que se dan a conocer los resultados obtenidos en la investigación y análisis de la Viabilidad Financiera del Sistema Pagos.

7. “Fideicomiso de Administración”: El contrato de fideicomiso de administración que constituirá el Proveedor, cuya finalidad es la administración de los recursos del CLIENTE para la adquisición de Bienes Muebles o Inmuebles o Servicios Inmobiliarios o crédito (Según este término se define en el inciso 1 de esta Clausula Primera), en los términos de la DECLARACION II, incisos a y c

8. “IVA”: El impuesto al valor agregado.

9. “Manual del Consumidor”: El documento informativo que elabora e la EMPRESA para dar a conocer al Cliente las características y bases de funcionamiento del Sistema de Pagos y otorgamiento

de crédito comercializado por el CLIENTE, en términos de la DECLARACIÓN II, incisos a, b y c.

10. “Plazo Contratado”: EL número de meses contratados por el CLIENTE, los cuales se encuentran especificados en la Carátula de este Contrato.

11. “Proveedor”: REALIDAD E IMPULSO ECONÓMICO S.A.S DE C.V. de C.V. la

persona moral que administra y comercializa el Sistema de Pagos y Financiamiento, a que se refiere la CLAUSULA 9.

12. “TIIE”: La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días, que determina y da a conocer el Banco de México mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación; en el entendido de que si en cualquier momento el Banco de México dejare de determinar y/o de publicar la TIIE en el Diario Oficial de la Federación, toda referencia a la TIIE hecha en el presente Contrato, se entenderá hecha a la tasa de interés que sustituya a la TIIE, según determinación del Banco de México y/o de cualquier otra autoridad competente en la materia, señalado en la carátula de éste Contrato de Adhesión.

13. “Valor de las Aportaciones”: La suma de las Aportaciones Periódicas pagadas por el CLIENTE, misma que puede determinarse conforme a lo siguiente:

(i) “Valor Histórico”: La cantidad que resulta de sumar las Aportaciones Periódicas pagadas.

(ii) “Valor Histórico Promedio”: La cantidad que resulta de dividir el monto del Valor Histórico entre el número de Aportaciones Periódicas pagadas.

(iii) “Valor Presente”: La cantidad que resulte de multiplicar el número de Aportaciones Periódicas pagadas por el CLIENTE por el valor de la Aportación Periódica que en términos de este Contrato que se encuentre vigente.

SEGUNDA. CUOTAS PERIÓDICAS TOTALES

A. VALOR DE LAS CUOTAS PERIÓDICAS TOTALES.

El CLIENTE acepta que el valor de las Cuotas Periódicas Totales variará con la periodicidad y por el porcentaje elegido por el Consumidor y aceptado por el Proveedor, lo cual se establece en la Carátula del presente Contrato (ya sea el caso), hasta el total finiquito del 100% de las Cuotas Periódicas Totales. LA EMPRESA se obliga a comunicar al CLIENTE, en un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en la que tenga lugar el hecho, la modificación a su Cuota Periódica Total, de conformidad con lo establecido en la Carátula de este Contrato.

B. NUMERO DE CUOTAS PERIODICAS TOTALES.

El número máximo de Cuotas Periódicas Totales que debe pagar el Integrante será el establecido en la Carátula del presente Contrato, dependiendo del plazo que él mismo eligió y que fue aceptado por el

CONTRATO.

Proveedor, aunque dicho plazo se podrá reducir en virtud de los pagos que el Integrante realice anticipadamente hasta alcanzar el número de pagos de Cuotas Periódicas Totales objeto del presente Contrato.

Con un sentido de absoluta equidad y justicia para que el Sistema de Financiamiento sea realizable, todas las Cuotas pagadas de forma extemporánea a su vencimiento, el Integrante que no haya sido designado Acreditado no estará obligado a pagar intereses, pero deberá pagar sus Cuotas Periódicas Totales atrasadas a Valor Presente al día de realizar el pago, o sea, por el Valor Presente contratado. A los Integrantes que sean designados Acreditados y que incurran en mora en el pago de cualquiera de sus Cuotas Periódicas Totales, se les cargarán intereses moratorios al tipo de interés que se estipule en la Carátula de este Contrato de Adhesión, además de que también deberán pagarse al Valor Presente del día en que realice el pago correspondiente.

C. ANTICIPO DE CUOTAS.

Cuando el Integrante o el Acreditado decida pagar anticipadamente Cuotas Periódicas Totales, y estas se apliquen a sus últimos vencimientos en sentido inverso, deberá cubrirlas a su Valor Presente descontándole las primas pagaderas por concepto de Costo del Seguro de Vida y de Incapacidad Permanente Total correspondiente.

Si dicho pago anticipado se realiza hasta el día último del mes de que se trate, se considerará al Valor Presente de dicho mes. Si el pago se efectúa después de esa fecha, deberá ajustarse al Valor Presente del mes inmediato siguiente.

D. VENCIMIENTO.

La fecha de vencimiento de las Cuotas Periódicas Totales es el día 15 (quince) de cada mes, o en caso de que dicho día fuere inhábil el día hábil inmediato anterior se tomará como consecuencia, por lo que los pagos realizados después del vencimiento no serán pagos puntuales.

E. LUGAR DE PAGO.

Todas las Cuotas Periódicas Totales deben efectuarse directamente en la institución bancaria que se señala en la ficha de pago que se entrega al Consumidor al momento de la firma del presente Contrato. El CLIENTE deberá verificar que sus fichas de pago sean selladas e impresas por la caja registradora de la institución bancaria designada, lo que dará validez absoluta a dicho pago, mismo que deberá ser hecho en moneda nacional.

LA EMPRESA no se responsabiliza por los pagos que el Consumidor efectúe a persona o institución diferente a la señalada en sus fichas de pago.

F. FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION.

LA EMPRESA, constituirá un Fideicomiso de Administración con la Institución Fiduciaria que se menciona en la Carátula de este Contrato, pudiendo ser

elegible, y cuya finalidad es la debida custodia y la correcta aplicación de las Aportaciones Periódicas que depositan los CLIENTES de sus Grupos en operación, para cumplir con las obligaciones y compromisos que se establecen en el presente Contrato.

TERCERA. CAMBIO DE PLAZO, VALOR PRESENTE, CESIÓN, TERMINACION, CANCELACION, RESCISION Y SANCIONES.

A. CAMBIO DEL PLAZO Y/O VALOR PRESENTE CONTRATADO.

El Integrante que esté al corriente en sus pagos podrá modificar el Plazo Contratado y el Valor Presente de este Contrato, incrementándolos o reduciéndolos dentro de los límites máximos o mínimos de su Plan.

En caso de incremento del Valor Presente del Contrato, el Integrante deberá cubrir al mismo tiempo los costos correspondientes a la Cuota Adelantada de Fianza sobre el monto del incremento al momento de iniciar el trámite para hacer efectiva su Acreditación. El ajuste, en su caso, será necesario para completar todas las Cuotas Periódicas Totales que se encuentren insolutas a partir del cambio del Valor Presente, ya que ninguna puede quedar incompleta. En caso de disminución del Valor Presente de este Contrato, no le será reintegrado al Integrante cantidad alguna por concepto de Cuota Adelantada de Enganche, ni por concepto de gastos de ingreso al Fideicomiso de Administración, cuota de administración y Costo del Seguro de Vida y de Incapacidad Permanente Total que ya hayan sido cubiertos.

En caso de incremento en el monto del Contrato, las Aportaciones Periódicas ya realizadas con anterioridad por el Integrante al Contrato le serán aplicadas al nuevo monto de este, a su Valor Histórico. El CLIENTE deberá solicitar por escrito a la EMPRESA dicha modificación, y ésta no procederá en más de una ocasión, salvo que la EMPRESA lo autorice previamente por escrito.

La modificación del Valor Presente y/o el Plazo Contratado tendrá un costo equivalente al importe de la Cuota Adelantada de Inscripción depositada. Cualquier otra modificación distinta a las anteriores deberá ser solicitada por escrito por el CLIENTE, en cuyo caso la EMPRESA se compromete a aprobar o rechazar la misma en un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales por la misma vía; en caso de que el CLIENTE no reciba respuesta en dicho plazo, se tendrá por no aceptada. Si por causa justificada el CLIENTE se viera impedido para hacer el pago de sus Cuotas Periódicas Totales, deberá dar a la EMPRESA, previamente, el aviso correspondiente por escrito para que, previo el análisis de la solicitud y de ser el caso, la EMPRESA otorgue su consentimiento y se evite la cancelación definitiva del presente Contrato. Para llevar a cabo todos estos trámites deberá acudir personalmente el CLIENTE a las oficinas de la EMPRESA con su Contrato y sus comprobantes de pago originales y llenar un formato

CONTRATO.

especial para poder realizar el trámite ante la Institución Fiduciaria que designen. Para cualquier cambio dentro de un mismo grupo, la diferencia entre el de menor valor y el de mayor valor no puede exceder del 300%

B. CESION DE DERECHOS.

El Acreditado que esté al corriente en el pago de sus Cuotas Periódicas Totales, podrá ceder los derechos y obligaciones del presente Contrato, siempre y cuando lo solicite a la EMPRESA por escrito, y que el cesionario le cubra a la EMPRESA la Cuota Adelantada de Inscripción mencionada en la Carátula de este Contrato de Adhesión. El Proveedor deberá comunicar por escrito al CLIENTE, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, su aceptación o rechazo. De no haberlo hecho la EMPRESA dentro de dicho plazo, la cesión de derechos se tendrá por aceptada.

Cuando el Acreditado desee realizar la cesión de derechos del presente Contrato, ésta sólo será posible si la EMPRESA, previo análisis y dictamen para la aprobación de la aplicación del Valor Presente Acreditado, acepta al cesionario, quien, en dicho caso, deberá suscribir los documentos y otorgar las garantías del presente Contrato. En este caso, invariablemente procederá un nuevo estudio de viabilidad para el cesionario con cargo a este y el pago en una sola exhibición de la inscripción total a su valor vigente. LA EMPRESA, en ninguno de los casos previstos en esta Cláusula, tendrá responsabilidad alguna en lo referente a los arreglos económicos y forma de pago entre cedente y cesionario, ni en lo referente a los impuestos que dicha operación pueda causar, según lo establezcan las leyes de la materia.

C. CANCELACION DE RESPONSABILIDAD.

El CLIENTE podrá, mediante escrito, cancelar este Contrato dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la contratación, sin responsabilidad alguna. En este caso, LA EMPRESA debe devolverle, dentro de los 25 (veinticinco) días naturales siguientes a la notificación, el importe íntegro de los pagos realizados.

D. CANCELACION POSTERIOR.

El Integrante no adjudicado podrá cancelar anticipadamente este Contrato. En este caso, LA EMPRESA le devolverá en un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales siguientes a la notificación, el monto parcial de las Aportaciones Periódicas a valor histórico pagadas por el CLIENTE, menos la pena convencional que equivale al 87% de Aportaciones Periódicas a Valor Histórico Promedio, por concepto de pena por cancelación.

E. RESCISIÓN.

LA EMPRESA podrá rescindir este Contrato, por la falta de pago de 3 (tres) Cuotas Periódicas Totales en su conjunto, por falta de requisitos solicitados en el presente contrato, por falta de otorgamiento de garantías, gastos de administración, o avalúos de garantías por parte del

CLIENTE, sin responsabilidad para LA EMPRESA. En este caso, LA EMPRESA le devolverá, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días naturales siguientes a la notificación, el monto parcial de las Aportaciones Periódicas pagadas por el Consumidor, a Valor Histórico, menos la pena convencional que equivale al importe de 4 (cuatro) Aportaciones Periódicas a Valor Histórico Promedio.

F. INCUMPLIMIENTO DEL ACREDITADO

En caso de que el Acreditado deje de pagar 2 (dos) Cuotas Periódicas Totales en su conjunto, el Proveedor podrá dar por vencido de inmediato el total de las Cuotas Periódicas adeudadas por el Acreditado, y tomara las cuotas ya pagadas como pena por incumplimiento y ejercitara la acción que estime conveniente en contra de éste y de su avalista, por el remanente adeudado en su caso, a fin de lograr el pago total de la deuda. En esta circunstancia, los pagos que realice el Adjudicado, se aplicarán en primer término a los gastos generados por las acciones ejercidas, primas de pólizas de seguro vencidas, intereses moratorios y finalmente las Cuotas Periódicas Totales vencidas.

G. INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL ACREDITADO.

LA EMPRESA cobrará al Adjudicatario o al Adjudicado que incurra en atraso, una tasa igual a 2.5 (dos y media) veces la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a un plazo de 28 (veintiocho) días, vigente al momento del pago. La aceptación de pagos parciales por LA EMPRESA no implica la condonación de intereses moratorios vencidos, ni la renovación de las obligaciones pactadas en este Contrato.

H. INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA EN LA ENTREGA.

El proveedor se obliga a pagar al acreditado, como pena convencional, el importe de 1 (una) Aportación Periódica a Valor Histórico Promedio bimestral.

CUARTA. SEGUROS. SEGURO DE VIDA E INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL.

(a) LA EMPRESA contratará por cuenta y a nombre del CLIENTE, cuando éste sea una persona física, un Seguro de Vida e Incapacidad Permanente Total, de conformidad con la legislación aplicable, que cubra al menos, en forma proporcional, el monto de la prestación del Servicio objeto de este Contrato, y cuyo destino preferente, en su caso, sea cubrir las Cuotas Periódicas Totales con vencimiento posterior a la fecha en que ocurra el siniestro. El Seguro de Vida e Incapacidad Permanente Total debe estar vigente, a más tardar, a partir de la fecha del primer Acto de Acreditación en que participe el CLIENTE y hasta la conclusión del Plazo Contratado o hasta que se finiquite la operación, lo que ocurra primero. En caso de que el CLIENTE sufra de incapacidad permanente total o fallezca durante la

CONTRATO.

vigencia de este Contrato se estará en lo siguiente:

(b) Surtirá efectos la Acreditación en favor del Integrante o de sus beneficiarios que acrediten serlo fehacientemente, señalados en este Contrato.

(c) Se liquidarán cuando menos las Cuotas Periódicas Totales con vencimiento posterior a la fecha en que el Acreditado sufra de Incapacidad Permanente Total o fallezca.

(d) Si LA EMPRESA omite contratar este Seguro de Vida e Incapacidad Permanente Total, sin causa justificada, deberá cumplir con lo dispuesto en los párrafos (a) y (b) anteriores, sin que pueda repercutir el costo de su omisión en el Fondo Común del Grupo. Cuando exista causa justificada que impida a LA EMPRESA contratar dicho seguro, deberá notificar por escrito al CLIENTE esta circunstancia, cuando menos 10 (diez) días hábiles antes de la fecha en que se celebre el acto de Acreditación.

Lo anterior no aplicará cuando en términos de la legislación en materia de seguros no proceda la reclamación del siniestro. En caso de que el CLIENTE se atrase total o parcialmente en el pago de su Cuota Periódica Total, se suspenderá la protección de su Seguro de Vida e Incapacidad Permanente Total y se reiniciará al ponerse al corriente. Si falleciera o se incapacitara estando atrasado parcial o totalmente en su Cuota Periódica Total, por ningún motivo tendrá derecho él o su beneficiario designado al beneficio correspondiente.

QUINTA. ENTREGA DEL SERVICIO DE FINANCIAMIENTO Y OTORGAMIENTO.

A. GARANTÍAS Y REQUISITOS PARA LA APROBACION DE LA APLICACIÓN DEL VALOR PRESENTE CONTRATADO.

Al adquirir el Financiamiento y otorgamiento de crédito contra garantizado éste tendrá que ser de un precio cuando menos igual al del Valor Presente Solicitado y deberá constituirse garantía por el importe de las Cuotas Periódicas Totales pendientes por pagar, dicha garantía pudiendo ser hipotecaria o prendaria o fiduciaria o aval que autorice REALIDAD E IMPULSO ECONÓMICO S.A.S DE C.V.a favor del Fideicomiso de Administración, representado éste por la Institución Fiduciaria, a fin de que en caso de hacerse efectiva la garantía, las Aportaciones Periódicas Totales recuperadas sean afectadas directamente al patrimonio del Fideicomiso de Administración. Simultáneamente, el Consumidor deberá suscribir un pagaré causal y no negociable por las Cuotas Periódicas Totales pendientes por pagarse. Dicho pagaré, en caso de que LA EMPRESA se lo requiera al CLIENTE, deberá ser avalado por alguna persona física o moral aceptable para LA EMPRESA. Dicho pagaré será devuelto al CLIENTE al finiquito del 100% (cien por ciento) correspondiente de sus cuotas periódicas totales. Una vez entregada a LA EMPRESA por el CLIENTE toda la documentación necesaria para

establecer la garantía, y elaborado el avalúo correspondiente, LA EMPRESA, en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, contestará por escrito al CLIENTE si acepta o no dicha garantía. Se entenderá que la garantía fue aceptada cuando el Proveedor no haya manifestado lo contrario en la forma y plazo señalado. En caso de que la garantía propuesta por el CLIENTE no sea aceptada por LA EMPRESA, el CLIENTE deberá proponer a LA EMPRESA otro Bien mueble o Inmueble o aceptable para LA EMPRESA, que garantice el Valor Solicitado. Todos los gastos como son los impuestos, derechos, honorarios, avalúos, honorarios notariales, constitución del fideicomiso de garantía, honorarios del fiduciario y la vigencia anual del fideicomiso de garantía que en su caso se causen al hacer efectiva la Acreditación, así como los gastos de las garantías que se deberán establecer, serán por cuenta exclusiva del CLIENTE que haya sido designado Acreditado. El notario o corredor público, peritos valuadores y demás profesionistas o empresas que deban intervenir en el proceso, serán designados por LA EMPRESA.

B. ASESORIA, APROBACION, ADQUISICIÓN, PAGO Y ENTREGA DEL VALOR PRESENTE CONTRATADO.

(i) ASESORIA. Cuando el Acreditado lo solicite, contará con la asesoría y apoyo de LA EMPRESA para la adquisición del Servicio de financiamiento.

(ii) APROBACION. LA EMPRESA aprobará la operación y adquisición del Servicio de Financiamiento, cuando cumpla con todo lo siguiente:

(a) Que el avalúo comercial del Bien Mueble o Inmueble otorgado en garantía sea por lo menos igual al Valor solicitado. En caso de no estar de acuerdo con dicho avalúo, el Acreditado podrá solicitar otro avalúo de un tercero escogido por LA EMPRESA, y los gastos y honorarios de dicho tercero serán pagados por partes iguales entre el Adjudicatario y LA EMPRESA, salvo el caso de que no se otorgue garantía.

(b) Cumplir con todos los requisitos de documentación solicitados en el presente contrato

(c) Cumplir puntualmente con las cuotas periódicas actualizadas

(d) Satisfacer todos los requisitos, gastos, avalúos, peritajes, inscripción, necesarios para garantizar el otorgamiento del Servicio.

(iii) ADQUISICION DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO Y OTORGAMIENTO DE CREDITO.

Será requisito indispensable que:

El adjudicatario otorgue su solicitud, consentimiento y compromiso pleno por escrito a LA EMPRESA para la adquisición del servicio de financiamiento y otorgamiento de crédito que seleccionó, para que LA EMPRESA proceda a los trámites correspondientes ante el Comité Técnico del Fideicomiso de Administración para su aprobación y lograr en un plazo máximo de 25 (veinticinco) días naturales siguientes a la fecha de la solicitud,

CONTRATO.

Si el Adjudicatario pretende realizar alguna modificación a su decisión de inversión posterior a este compromiso, se obliga a pagar los gastos que este cambio origine. Si el Acreditado no satisface los requisitos y/o las garantías, LA EMPRESA se lo notificará por escrito en un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles contados a partir de que el LA EMPRESA recibió la documentación completa.

(iv) PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO DE FINANCIAMIENTO Y OTORGAMIENTO DE CRÉDITO.

Cuando el CLIENTE sea Acreditado, LA EMPRESA le entregará la prestación del servicio contratado dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores al cumplimiento de las garantías y requisitos que se establecen en este Contrato. De no cumplirse lo anterior por causas imputables a LA EMPRESA, éste se obliga a pagar al Acreditado, como pena convencional, el importe del mismo número de Aportaciones Periódicas que se aplican para el caso de cancelaciones de este Contrato a Valor Histórico Promedio, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que debió entregarse el Servicio de financiamiento.

SEXTA. CASO FORTUITO O CAUSAS DE FUERZA MAYOR

CASO FORTUITO O CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

LA EMPRESA de ninguna manera será responsable por el rechazo o la falta de cumplimiento a las obligaciones que asume en el presente Contrato, cuando éstos se deriven de caso fortuito o causas de fuerza mayor, incluyendo huelgas y conflictos laborales dentro de su empresa y/o los proveedores del Servicio de financiamiento de que se trate. Subsano el impedimento, LA EMPRESA contará con un plazo de 25 (veinticinco) días naturales para cumplir con sus obligaciones.

SEPTIMA. CAMBIOS POR SITUACIONES NO PREVISTAS.

El CLIENTE acepta apegarse a cualquier política o cambio de política que establezca LA EMPRESA de acuerdo con el presente Contrato, o cuando las modificaciones tengan como finalidad dar cumplimiento a disposiciones legales o gubernamentales que en el futuro llegaren a existir y sean aplicables al mismo.

Todos los cambios relevantes deberán ser sometidos al Comité Técnico del Fideicomiso de Administración y, en su caso contar con la aprobación de las autoridades competentes. LA EMPRESA y la Institución Fiduciaria, de común acuerdo con otra institución financiera debidamente autorizada para ello por las autoridades competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o con alguna otra autoridad competente, podrán sustituir la(s) cuenta(s) bancaria(s) que hubiere(n) abierto para mantener en la(s) misma(s) los depósitos de las Aportaciones Periódicas de los Integrantes, por otra(s) cuenta(s) bancaria(s), para lo cual la Institución Fiduciaria transmitirá directamente a la institución financiera sustituta el patrimonio del Fideicomiso de

Administración, para la continuación de los fines de este Contrato.

OCTAVA. DUDAS Y PREGUNTAS DEL CLIENTE.

LA EMPRESA se compromete a contestar por escrito al CLIENTE, en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles todas las dudas que este le formule por escrito, respecto a los términos y condiciones del Contrato o de la mecánica o Viabilidad del Sistema de financiamiento.

NOVENA. DOMICILIOS.

Para todos los efectos de este Contrato, las partes señalan como sus respectivos domicilios los siguientes:

LA EMPRESA: Monte Pelvoux 220 esq. Prado Sur, CDMX 11000.

EL CLIENTE: El señalado en la Carátula del presente Contrato. En caso de que suceda un cambio de domicilio, posterior a la fecha de suscripción del presente Contrato, la parte que realice dicho cambio de domicilio, deberá notificarlo por escrito a la otra parte, de manera indubitable; de lo contrario, toda notificación o comunicación, inclusive judicial, relacionada con el presente Contrato, se realizará en los domicilios mencionados en este documento, sin responsabilidad alguna para la parte que no reciba el aviso, y dicha notificación se considerará válida y surtirá plenos efectos legales.

DECIMA. JURISDICCION.

En caso de controversia que no pueda ser resuelta entre las partes de manera extrajudicial, para la interpretación y cumplimiento de lo establecido en este Contrato, las partes se someten a la competencia de la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que por razón de su(s) respectivo(s) domicilio(s) presente(s) o futuro(s) o por alguna otra causa pudiera corresponderles, pudiendo intentar una conciliación ante la Procuraduría Federal del Consumidor, siempre y cuando acredite de manera fehaciente ante la Procuraduría Federal del Consumidor, que ha cumplido con cabalidad con los pagos y garantías a que se refiere el presente contrato.

DECIMA PRIMERA

RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA EMPRESA.

En términos de la legislación aplicable, las operaciones y obligaciones derivadas de este Contrato son responsabilidad exclusiva de LA EMPRESA y del CLIENTE, y su cumplimiento de ninguna manera está garantizado ni respaldado económicamente por el Gobierno Federal, ni por persona de Derecho Público alguna, ni por la Institución Fiduciaria que presta el servicio del Fideicomiso de Administración para administrar los recursos

del Grupo, ni por las instituciones bancarias que reciben

CONTRATO.

los pagos de los **CLIENTES**, en apego a la legislación de Instituciones de Crédito en su artículo 2 en el cual prevé que el presente contrato y el proveedor no pertenecen a la Instituciones de Crédito, por lo cual esta operación no se considera una operación de banca o de crédito.

Habiendo leído y entendido en su totalidad el presente Contrato, y enteradas las partes que intervinieron en él del contenido y alcance legal de la Carátula, así como de todas y cada una de las Declaraciones y Cláusulas de las partes de este Contrato, se declaran aptas para contratar y obligarse en los términos que aquí se expresan y firman este Contrato, de conformidad, en la Ciudad de México, en la fecha mencionada en la Carátula de este Contrato

CONSIDERACIONES PARA CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS DE FINANCIAMIENTO Y OTORGAMIENTO DE CREDITO, EN TÉRMINOS DE LA DECLARACIÓN II, INCISOS A, B Y C, CON: PLANEACIÓN Y DESARROLLO.

- 1.- Cumplir íntegramente con los requisitos necesarios para llevar a cabo un proceso de autorización por parte de la empresa.
- 2.- Conocer ampliamente el producto que se contrata para poder saber sus intereses y obligaciones.
- 3.-Solicitar expresamente por el cliente el trámite de autorización para llevarlo a cabo. Presentar un mínimo de documentación para la realización del trámite

Persona Física:	Persona Moral:
• Copia de INE • Copia de Acta de nacimiento • Copia de comprobante de domicilio 2 meses a la fecha • RFC como persona física con actividad empresarial. • Copia de CURP • Carta de no Buro de Crédito • Comprobantes de pago de al menos los últimos 6 meses • 2 cartas de Recomendación Laboral • 2 cartas de Recomendación Personal	• Copia de acta constitutiva • RFC de persona moral • Copia de IFE del representante Legal • Copia de Acta de nacimiento de representante legal • Copia de comprobante de domicilio 2 meses a la fecha del domicilio fiscal • 2 cartas de Recomendación Laboral • 2 cartas de Recomendación Personal • Historial crediticio • Estados de cuenta de al menos los últimos 6 meses

La solicitud de documentación está en función del proceso que el asesor de crédito presente al cliente

4.-Con la documentación presentada se solicitará como primera instancia el análisis de riesgos que nos indicará el valor de la fianza necesaria para poder participar del proyecto.

5.-La fianza de crédito es un mecanismo de respaldo necesario para garantizar la vida del producto ya que se solicitará para una posible quita en caso de moratoria en el producto.

6.-La fianza de crédito como tal es un resguardo económico solicitado ante la institución que sea designada la cual realizara el resguardo del capital para su posible aplicación a lo largo de la vida del producto.

7.-La fianza de crédito no genera ningún interés ni para la empresa ni para el cliente.

8.-La fianza podrá ser utilizada en las últimas mensualidades del crédito.

9.-La aplicación de la fianza de crédito no queda abierta para el cliente su utilización quedara a consideración de la empresa.

10.-La fianza de crédito es reembolsable al 100% al término del plazo contratado no habiendo sido utilizada durante su vida y habiendo cubierto todas sus mensualidades puntualmente.

11.-Después del análisis de riesgos se continuará con la investigación de antecedentes penales, antecedentes migratorios, antecedentes bancarios y antecedentes empresariales.

12.-En caso de tener una autorización por parte de la empresa se podrá continuar con el trámite de planificación del proyecto en caso de ser rechazado la empresa no tiene ninguna obligación para con el cliente.

13.-En caso de ser rechazado o autorizado la empresa se reserva el derecho de hacer de conocimiento el análisis de riesgos al cliente el cual podrá solicitar este reporte por escrito directamente a la empresa.

14.-En caso de pasar la investigación por parte de la empresa y la asignación del valor de la fianza todas las garantías de entrega del crédito aparecen en contrato directamente.

15.- El valor de la fianza de crédito será asignada en función del análisis de riesgos y podrá ser desde un 0% hasta un 40% del valor total de la solicitud de crédito.

16.-El valor de la fianza tendrá que ser cubierto en su totalidad antes de la liberación del crédito. En caso de presentar automóviles como parte del valor de la fianza.

CONTRATO.

17.-La empresa únicamente recibe como parte de la fianza el valor que la unidad arroje después del peritaje llevado a cabo por la misma empresa.

18.-El cliente podrá decidir si el valor del peritaje presentado a su unidad es de su conveniencia de no ser así no se exige que se presente la unidad.

19.-El titular del crédito podrá presentar garantías prendarias de terceros para cubrir su aportación de Fianza.

20.-La fianza no recibe unidades, recibe su valor y es el que se asigna por el gestor.

21.-Al respecto del avalúo de garantía mobiliaria o inmobiliaria la empresa se reserva el derecho de hacer de conocimiento al cliente el cual podrá solicitar este reporte por escrito directamente a la empresa.

22.-La empresa revisara en las instancias pertinentes que el bien mueble o inmueble presentado cumpla con los lineamientos legales que le permitan presentarla como garantía.

23.-La no aceptación posterior de cualquier bien otorgado en garantía no es responsabilidad de la empresa si la documentación presentada es de dudosa procedencia y la empresa notificara al cliente la situación de tal manera que pueda sustituirla ya sea de manera efectiva o bien suplirla con una nueva garantía.

Recuperación de garantía:

24.-El cliente podrá solicitar la presentación de la garantía al momento de la entrega del crédito, previo descuento del valor asignado como parte de la fianza y presentando el cargo del mismo crédito.

25.-El cliente podrá solicitar su garantía al momento de la entrega del crédito previo acuerdo de un incremento en sus mensualidades con una vigencia máxima de 2 años para cubrir el total del cargo asociado al valor presentado como parte de la fianza en cuestión.

26.-La garantía podrá quedar a resguardo por la afianzadora un máximo de dos años en caso de que el cliente decida no utilizar ninguno de los dos mecanismos mencionados anteriormente y podrá saldar el cargo de la garantía en peritaje para su fianza durante este periodo de tiempo.

27.- Cabe destacar que la fianza de crédito es rigurosa para cualquier cliente que participe del proyecto y es un requisito indispensable para su proyecto de crédito. Posteriormente de haber cubierto el requisito de fianza podrá el cliente en tiempo y forma pasar a su proceso de Acreditación o entrega presentando todos los requisitos que esto conlleve.

28.-Se constata haber leído y entendido toda la explicación al respecto del proceso y manejo del producto crediticio.

REALIDAD E IMPULSO ECONÓMICO S.A.S DE C.V. ANEXO A

DOCUMENTACIÓN DEL TITULAR DOCUMENTOS DEL AVAL O GARANTÍA.

- ❖ Credencial de elector vigente
- ❖ Escritura del bien inmueble.
- ❖ Acta de matrimonio. Libertad de gravámenes, de 3 meses.
- ❖ Carta intención. Avalúo comercial.
- ❖ Comprobante de domicilio. No adeudo, predial. - 5 años.
- ❖ Acta nacimiento reciente. Pago de agua actualizada.
- ❖ 6 recibos nómina o estados de cuenta.
- ❖ Credencial de elector vigente.
- ❖ 2 cartas recomendación membretadas.
- ❖ Acta nacimiento actualizada.
- ❖ Reporte por Buro Nacional Crédito.
- ❖ Acta de matrimonio.

Nombre del cliente _____
Fecha _____

DOCUMENTOS OBLIGADO SOLIDARIO. PARA PYME.

- ❖ Escritura bien inmueble.Se integran según proyecto a realizar.
- ❖ Libertad de gravámenes reciente.
- ❖ Avalúo comercial.
- ❖ Constancia de no adeudo predial, (5) años.

SI ALGUNA PARTE ES EXTRANJERA

- ❖ Constancia de pago de agua.
- ❖ Presentar documento que acredite su
- ❖ Credencial de elector vigente legal estancia en el país.
- ❖ Acta de nacimiento.
- ❖ Acta de matrimonio.
- ❖ Comprobante de ingresos, 6 meses de Antigüedad.
- ❖ Reporte expedido por el Buró Nacional de Crédito.

Número de contrato _____
Firma _____

CONTRATO.

Yo _____

Bajo Protesta de decir verdad, por este medio manifiesto que cuento con una edad entre 21 y 68 años, ratificando que he recibido a mi entera satisfacción la explicación, información y documentación acerca del servicio de gestión por parte de REALIDAD E IMPULSO ECONÓMICO S.A.S DE C.V. , así como la siguiente:

Entiendo y estoy de acuerdo en que no me puedan ofrecer condiciones especiales u otras características del servicio si están no están consideradas dentro del contrato y/o anexo A.

He revisado a mi entera satisfacción mi contrato, anexo A y Verificador, y quedan claras las instrucciones de pago de honorarios y recibo original o Boucher de pago por honorarios iniciales.

He leído, comprendido y estoy de acuerdo en todo el contenido de la documentación que estoy recibiendo la cual me fue explicada en su totalidad.

Se me han aclarado satisfactoriamente mis dudas sobre la operación del servicio, métodos de éxito y garantías.

Conozco en qué consisten los honorarios y sus días de pago según el esquema señalado en mi contrato y que estos honorarios se pagan directamente en el Banco y en la cuenta designada para tal efecto, destacadas las instrucciones de pago que proporciona REALIDAD E IMPULSO ECONÓMICO S.A.S DE C.V.

Es mi obligación realizar el pago en las fechas y los días estipulados en mi contrato y la empresa desconoce todo pago de persona, institución o cuenta diferente, de las mencionadas, teniéndose como pago no cubierto si llegara a realizarse de otra forma.

Los honorarios iniciales son los que se estipulan en mi contrato y equivalen a 6.2%, más el correspondiente IVA, más los gastos sobre el monto del crédito, financiamiento o autofinanciamiento a gestionar, que debo pagar en una sola exhibición, al momento de la contratación del servicio de gestión, siendo los honorarios iniciales no reembolsables por ningún motivo.

El servicio de gestión se realizará una vez cubiertos en su totalidad, consecutivamente y de manera puntual los honorarios señalados en el contrato.

En caso de requerirse el bien inmueble dejando en garantía deberá tener un valor comercial mínimo 2 a 1, e ir acompañado de un obligado solidario y/o aval, según anexo A.

El trámite de gestión ante el particular o entidad financiera iniciara desde que comience a cubrir el esquema de pagos, los cuales deberán ser pagados

de manera consecutiva, de manera puntual, e ininterrumpidamente, este trámite tiene una duración de 40 días hábiles a partir de que se cuente con el avalúo, libertad de gravámenes y revisión de garantías necesarias, para lo cual deberá presentar la documentación completa.

Habiendo leído y entendido en su totalidad el funcionamiento del servicio de REALIDAD E IMPULSO ECONÓMICO S.A.S DE C.V., en el contrato, anexo A y verificador, no me ha quedado ninguna duda al respecto, ya que todo fue claramente explicado a mi entera satisfacción, firmando de conformidad y aceptando todos y cada uno de los términos estipulados.

Fecha _____

Firma _____

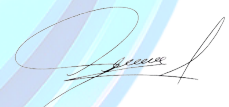
Nombre _____

RECOMENDACIÓN: NO FIRME ESTE CONTRATO DE ADHESIÓN MIENTRAS TENGA ALGUNA DUDA.

EL CLIENTE: _____

Por Cargo: _____

LA EMPRESA: _____


REALIDAD E IMPULSO ECONÓMICO S.A.S DE C.V.